

1500280-04.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2125273/2021 - 01º D.P. CABREÚVA, 17791816 - 01º D.P. CABREÚVA, 416/21/428 - 01º

D.P. CABREÚVA, 2125273 - DEL.POL.CABREÚVA, 416/21/428 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500280-04.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500280-04.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2125273/2021 - 01º D.P. CABREÚVA, 17791816 - 01º D.P. CABREÚVA, 416/21/428 - 01º

D.P. CABREÚVA, 2125273 - DEL.POL.CABREÚVA, 416/21/428 - DEL.POL.CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS ROBERTO PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

DENIS ROBERTO PEREIRA, qualificado nos autos, foi processado e denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, conforme consta na denúncia (fls. 103/104), no dia 07 de maio de 2021, por volta das 23h20min, na Rua Pirassununga, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP:

[...] trazia consigo drogas, para oferta à terceiros, consistentes em 12 (doze) porções de material sólido petrificado fechadas por invólucro plástico, conhecido popularmente como crack, subproduto da cocaína, com peso líquido de 1,77 gramas e 3 (três) porções de material sólido particulado conhecido como cocaína, inserida em microtubos, com peso líquido de 1,37 gramas; narcóticos causadores de acentuada dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 20/22, cujo laudo de exame químico-toxicológico será oportunamente encartado.

Segundo apurado, o denunciado deliberou pelo exercício da traficância ilícita no local dos fatos e obteve os entorpecentes que trazia consigo na oportunidade.

Ocorre que, nas circunstâncias de tempo descritas, Guardas Municipais em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas deste município interiorano, divisaram o indiciado entregando um objeto para indivíduo não identificado, tendo, ainda, ao seu lado Michel Diogo Laureano.

Razão da suspeita do exercício da traficância, os Guardas Municipais deliberaram pela abordagem, oportunidade na qual o possível adquirente de narcóticos, com identidade não identificada, conseguiu empreender fuga, remanescendo o autuado DENIS ROBERTO PEREIRA, que tinha uma sacola plástica em suas mãos, e Michel Diogo Laureano.

Em revista pessoal à DENIS ROBERTO PEREIRA, os agentes públicos identificaram no interior da sacola os entorpecentes crack e cocaína apreendidos, além do valor em espécie de R\$ 10,00 (dez reais), produto da mercancia marginal. Com Michel, foram encontrados valores em espécie e quatro pedras de crack, semelhantes a que DENIS tinha consigo, sendo tal conduta objeto de Termo de Ocorrência Circunstanciado (vide fls. 93/95).

Após oferecimento da denúncia (fls. 103/104), o réu foi citado e apresentou defesa prévia (fl. 126), tendo recebida a denúncia no dia 01 de julho de 2021 às fls. 127/129.

A audiência de instrução foi realizada em 13 de julho de 2021 (fls. 146/147), oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o acusado. O Ministério Público, manifestou-se oralmente em termos finais.

A defesa apresentou alegações finais por memoriais (fls. 148/155), oportunidade em que requereu a realização de perícia médica para submeter o acusado a exame químico-toxicológico, o que foi deferido (fl. 161).

Houve pedido de desistência da realização do exame pericial pela defesa (fl. 244), homologado às fls. 245, declarando-se encerrada a instrução processual penal.

O Ministério Público e a defesa reiteraram suas alegações finais já apresentadas aos autos (fls. 250 e 252).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo (fls. 138/140), do laudo de constatação (fls. 20/21), do boletim de ocorrência (fls. 3/4), do auto de exibição e apreensão (fl. 7)

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

A testemunha Egidio Acácio de Lima, guarda municipal, ouvida em juízo, narrou que estavam em patrulhamento nas mediações, acessaram a Rua Pirassununga, bairro Novo Bonfim, ao adentrarem na rua, viram três indivíduos, ficou claro que um estava passando algo para o outro, posteriormente identificaram como Denis a pessoa que passava algo ao outro. Ao avistarem a viatura, os três tentaram se evadir do local, sendo contido dois, o terceiro conseguiu se evadir, permanecendo Michel e Denis. Em revista, com Michel foram encontrados dinheiro e drogas e com o Denis foi encontrado uma sacola esverdeada contendo uma certa quantia de drogas e uma quantia de R\$ 10,00 em dinheiro. Os indivíduos foram questionados sobre o fato, e tendo em vista que o local é conhecido pelos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, os mesmos permaneceram em silêncio.

Por sua vez, a testemunha Thiago Barbosa da Silva, guarda municipal, em juízo narrou que estavam em patrulhamento na Rua Pirassununga, no Bairro Bonfim, quando avistaram três indivíduos, com atitudes suspeitas. Os indivíduos ao perceberem a presença da viatura, tentaram se evadir, sendo que um deles logrou êxito, conseguindo conter somente dois, Denis e Michel. Na revista pessoal, com cada um foram encontrados quantias de dinheiro e entorpecentes. Os indivíduos foram questionados, porém permaneceram em silêncio.

O acusado, interrogado em juízo, negou a prática delitiva. Esclareceu que foi ao

local comprar drogas, pois é usuário, ocasião em que foi abordado pelos guardas. Pois bem, as testemunhas perante este juízo, mantiveram suas versões de forma coerente, merecendo credibilidade, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, confirmando integralmente o declarado na fase de inquérito, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade. Importante ressaltar que em momento algum a defesa logrou êxito em desabonar o respectivo testemunho.

Ora, o fato de ser policial a testemunha arrolada na denúncia e ouvida na instrução criminal, não leva a qualquer motivo de suspeição em relação aos seus depoimentos, visto que, geralmente, são os policiais que realizam as prisões.

Ademais, seria contraditório se a Lei, apesar de atribuir aos policiais, o dever de efetuar prisões, retirasse o crédito de seus depoimentos, quando prestados em Juízo, sem prova em contrário.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos” (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello). Com efeito, a versão apresentada pelo acusado é isolada nos autos e destoa de todas as provas produzidas, restando, portanto, a autoria delitiva absolutamente comprovada a partir dos elementos de incriminação constante dos autos.

Além disso, é inequívoco que os materiais entorpecentes se destinavam à traficância, considerando-se a quantidade da droga apreendida.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena inicial imposta em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase da dosimetria, verifico que o acusado faz jus ao benefício do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por ser primário e não haver indícios de participação em organização de atividade criminosa, motivo pelo qual, diminuo a pena inicialmente imposta em 2/3, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos da Lei 8.072/90, sem o direito de apelar em liberdade por já se encontrar preso, inexistindo razões para a alteração de meu convencimento quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual também deixo de aplicar os artigos 44 e 77 do Código Penal.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública contra DENIS ROBERTO PEREIRA, qualificado nos autos, para o fim de condená-lo no cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado.

Inexistindo fundamentos que modifiquem o entendimento quanto à prisão preventiva já

decretada, deverá esta ser mantida.

Condene o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a"). Ressalvada a gratuidade judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA